

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE BAYAMÓN
SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN

JUNTA DE PLANIFICACIÓN
Demandante

vs.

JAVIER FIGUEROA RIVERA
Demandada

CIVIL NÚM.: BY2026CV00282

SOBRE: INJUNCTION, AUSENCIA
DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN

RE: QUERELLA NÚM. 2024-SRQ-
301838

MOCIÓN ACLARATORIA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante, **JUNTA DE PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**, por conducto de su representación legal, y muy respetuosamente, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

- El 27 de enero de 2026, el Honorable Tribunal emitió una orden concediéndole un término de veinticuatro (24) horas a la parte demandante para que sometiera una declaración jurada acreditando las alegaciones de la demanda.
- La Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante, la “Junta”) presentó el recurso de *injunction* de epígrafe conforme a la facultad conferida por la Ley 161 de 1 de diciembre de 2009, según enmendada, conocida como *Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico* (Ley 161-2009), 23 L.P.R.A. § 9011 et al.; la Ley 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como *Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico* (Ley Núm.75), 23 LPRA § 62 et al.; y los reglamentos promulgados en virtud de estas.
- Este recurso extraordinario de *injunction* está fundamentado en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, 23 L.P.R.A. § 9024, *supra*. Citamos:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, **podrá presentar una acción de *injunction*, mandamus**, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumplimiento con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; **3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.**

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevara a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. (Énfasis suplido)

4. En cuanto a los escritos a presentarse en el Tribunal, la Regla 9.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico señala en lo pertinente, lo siguiente:

[.....]

Excepto cuando se requiera específicamente por alguna disposición legal, no será necesario jurar escrito alguno o acompañarlo de una declaración jurada. La firma del abogado o abogada, o de la parte equivale a certificar que está hábil y disponible para cumplir con los señalamientos y las órdenes del tribunal, que ha leído el escrito y que, de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia, formada luego de una investigación razonable, dicho escrito está bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente, y que no se ha presentado con el propósito de causar una injusticia, dilación u opresión o de aumentar el costo del litigio.¹ (Énfasis suplido)

[.....]

5. Por su parte, la Regla 57.1 de las de Procedimiento Civil requiere que la parte solicitante de una orden de entredicho provisional presente una declaración jurada o una demanda juramentada.
6. Ahora bien, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, en Díaz Vázquez v. Colón Peña, 214 DPR ____ (2024), 2024 TSPR 113, distinguió el recurso extraordinario de injunction estatutario reconocido en el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 del injunction tradicional de la Regla 57 de las de Procedimiento Civil.
7. Respecto al injunction del Art. 14.1, el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que “[e]ste recurso se caracteriza por ser ‘un mecanismo estatutario, independiente,

¹ 32 L.P.R.A. Ap. V, R.9.1

sumario y limitado’, y cuyo propósito fundamental es **‘hacer viable la efectividad de las leyes y los reglamentos de planificación [...]’**²

8. Por ello, el Tribunal Supremo dejó claro que “el *injunction* estatutario para ordenar la paralización o demolición de un uso u obra o la revocación de un permiso al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 **no se rige por los requisitos y criterios que aplican al *injunction* tradicional en virtud de la Regla 57 de Procedimiento Civil**, supra, ni tampoco se le pueden oponer defensas tradicionales de la equidad”.³ (Énfasis suplido)
9. De esta forma, hemos reconocido que cuando se solicita un *injunction* fundamentado en un estatuto, lo determinante preliminarmente es si la situación está o no cobijada por dicho estatuto.⁴
10. En otras palabras, este remedio **–al ser de carácter estatutario y no surgir de la equidad–** procede cuando se demuestre que la obra o el uso no cuenta con las autorizaciones y los permisos correspondientes o que se realizó en contravención a lo dispuesto en el permiso concedido.⁵ (Énfasis suplido)
11. En Díaz Vázquez v. Colón Peña, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico también comparó el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 con el Art. 28 de la derogada Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (en adelante, la “Ley Núm. 76”), conocida como Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos (“ARPe”) el cual establecía el *injunction* estatutario para los procesos de violación de permisos de uso y/o construcción. Citamos:

Si bien la Ley Núm. 161-2009 derogó la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, conocida como Ley orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), 23 LPRA ant sec. 71 et seq., al examinar el Art. 28, **el cual estatúa un procedimiento especial homólogo al del actual Art. 14.1**, reconocimos que

[l]as órdenes de paralización emitidas al amparo del procedimiento especial constituyen un remedio con cierta afinidad a los *injunctions* preliminares. Sin embargo, no gozan de la finalidad que caracteriza a los *injunctions* permanentes. **Las órdenes de paralización emitidas al amparo del procedimiento especial son un remedio estatutario e independiente del *injunction* tradicional.**

Los requisitos del *injunction* tradicional son más rigurosos que los requisitos exigidos al *injunction* estatutario. **Para invocar el *injunction* estatutario reconocido en el Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, sólo se requiere que una parte legitimada alegue, por petición jurada, que: (1) determinada persona está realizando un uso u obra; (2) esa conducta viola una ley o un reglamento de planificación, y (3) ARPe tiene la obligación de velar por el cumplimiento de esa disposición.** CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., supra, pág. 409.⁶ (Énfasis suplido)

12. Fíjese, Honorable Tribunal, el Art. 28 de la Ley Núm. 76 requería que la parte legitimada presentase una petición jurada para que pudiera invocar el *injunction* estatutario. Sin embargo, dicho requisito no fue incluido en el texto del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *ante*.

² Díaz Vázquez v. Colón Peña, 214 DPR ____ (2024), 2024 TSPR 113, citando a CBS Outdoor Billboard One, Inc., 179 DPR 391 (2010); Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 646 (2005); A.R.P.E v. Rivera 159 D.P.R. 429, 443 (2003); Luan Investment Corp. v. Román, 125 DPR 533, 544 (1990).

³ Díaz Vázquez, supra; CBS Outdoor Billboard One, Inc., supra, pág. 409.

⁴ *Id.*

⁵ *Id.*

⁶ Díaz Vazquez v. Colón Pena, supra, pág.

13. Por lo cual, entendemos, que la intención del legislador fue eliminar el requisito de una declaración jurada para la presentación del injunction estatutario al amparo del Art. 14.1.
14. Cabe destacar, que la demanda de injunction de epígrafe se radicó acompañada de documentos oficiales de la Junta que acreditan las violaciones identificadas en la propiedad querellada, por lo que no es necesario una declaración jurada repitiendo los mismos hallazgos.
15. Dicho esto, si el Tribunal aún estima conveniente que se someta una declaración jurada para acreditar las alegaciones de la demanda, solicitaríamos un término adicional de 24 horas.

EN MÉRITO DE LO CUAL, solicitamos, muy respetuosamente, a este Honorable Tribunal, que tome conocimiento de lo antes expuesto, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico a 28 de enero de 2026.

CERTIFICO haber sometido el presente escrito mediante el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual notifica simultáneamente a todas las partes de récord a sus respectivas direcciones electrónicas; y directamente a la Parte Demandada a: nancy.berrios.vazquez@gmail.com.

f/Lcda. Isis García Ayuso
RUA Núm. 20404
PO Box 367957
San Juan, PR 00936
Tel. (787) 705-3721
(787) 723-6200
Ext. 16622 ó 16704
igarcia@eragroupllc.com